

Protokoll
der ordentlichen Eigentümerversammlung WEG Paul-Gerhardt-Str. 9, 70771 Leinf.-Echterdingen vom
05.03.2025
in den Räumen der HV Optima, Kochenmühlenstr. 6, 70771 Leinf.-Echterdingen

Gegen 17.00 Uhr eröffnet Frau [REDACTED] als Vertreter der Optima Grundstücksverwaltung und Versammlungsleitung, die Versammlung. Nach § 24 WEG Abs. 4 erging die Einladung unter dreiwöchiger Einladungsfrist. Es wird die ordnungsgemäße Einladung, durch Schreiben vom 06.02.2025 festgestellt und dies wird bestätigt. Zum Zeitpunkt der ersten Beschlussfassung sind 4 Eigentümer persönlich oder durch Vollmacht (=Stimmen), welche 715 /1.000 Miteigentumsanteile vertreten, anwesend. Die Versammlung ist gem. § 25 Abs. 1 WEG beschlussfähig. Die Abstimmung erfolgt nach Miteigentumsanteilen.

TOP 1) Wahl des Eigentümers für die Protokollunterschrift.

Nach erfolgter Diskussion wird Herr [REDACTED] bestimmt, das Protokoll zu unterzeichnen.

TOP 2) Bericht der Verwaltung.

Frau [REDACTED] berichtet über die Tätigkeit. Besondere Vorkommnisse sind nicht zu berichten.

TOP 3) Festsetzung der Hausgeldanpassung und Nachschüsse aufgrund der Jahresabrechnung 2024.

Die Jahresabrechnung, sowie der Aufbau der Einzelabrechnung, werden erläutert und besprochen. Fragen hierzu beantwortet.

Zu TOP 3 wird folgender Beschluss gefasst:

Auf Grundlage der für die Wirtschaftsperiode 2024 erstellten Jahresabrechnung beschließen die Wohnungseigentümer gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 WEG die sich aus den jeweiligen Jahreseinzelaabrechnungen ergebenden Guthaben bzw. Fehlbeträge als Anpassung der nach Wirtschaftsplan beschlossenen Vorschüsse bzw. als zu leistende Nachschüsse auf den Wirtschaftsplan. Die auf Grundlage der vorliegenden Jahreseinzelaabrechnungen [Druckdatum: 03.02.2025] beschlossenen Nachzahlungs- bzw. Nachschussforderungen sind sofort zur Zahlung durch die jeweiligen Wohnungseigentümer fällig. Eine entsprechende Anweisung von Guthaben kann nur dann erfolgen, wenn keine Rückstände bezüglich der jeweiligen Sondereigentumseinheit auf die nach § 28 Abs. 1 Satz 1 WEG zu leistenden Hausgeldvorschüsse bestehen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 715

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 1/25).

TOP 4) Entlastung für das Geschäftsjahr 2024.

Zu TOP 4 wird folgender Beschluss gefasst:

Die Hausverwaltung Optima Grundstücksverwaltung, für ihre Gesamttätigkeit das Jahr 2024 betreffend, zu entlasten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 715

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 2/25).

TOP 5) Festsetzung der Vorschüsse zur Kostentragung nach Wirtschaftsplan ab 01.01.2026.

Zu TOP 5 wird folgender Beschluss gefasst:

Die Wohnungseigentümer genehmigen die auf Grundlage der Kostenangaben die jeweiligen Einzelwirtschaftspläne mit Druckdatum vom 03.02.2025, für die einzelnen Sondereigentumseinheiten festgesetzten Hausgeldvorschüsse, bestehend aus den Beiträgen zur Bewirtschaftung und Verwaltung sowie der Erhaltungsrücklage ab dem 01.01.2026. Die monatlich bis spätestens zum dritten Werktag eines Kalendermonats zu leistenden Teilbeträgen gelten ab dem 1. Januar 2026, bis die Wohnungseigentümer über eine Neufestsetzung der Vorschüsse beschließen. Alle Beiträge werden als Jahresschuld geschuldet. Die monatlichen Zahlungen stellen nur eine Ratenzahlung dar. Wird ein Eigentümer in Höhe von 2 Monatsraten rückständig, so entfällt die Stundung und der gesamte Jahresbetrag ist sofort und ohne Mahnung fällig.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 715

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 3/25).

TOP 6) Neuwahl Hausverwaltung.

Frau ■■■■■ erklärt den anwesenden Eigentümern, dass aufgrund Umstrukturierungen innerhalb der Optima Grundstücksverwaltung man sich von einigen Objekten trennen muss. Das Los viel hier leider auch auf die WEG Paul-Gerhardt-Str. 9, sodass die Optima nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2025 nicht zur Wiederwahl steht. Die Eigentümer sind gehalten sich nach neuen Verwaltungen umzusehen, sodann wird auf eine weitere Versammlung mit TOP Neuwahl Hausverwaltung geladen. Zu Top 6 wird aktuell kein Beschluss gefasst.

TOP 7) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Änderung des Hausreinigungsturnus der Firma De-gerlocher Dienstleister von wöchentlich auf 14tägig zur mtl. Kostenersparnis von 69 €. Top aus Vorjahr.

Herr ■■■■■ führt kurz über die Ersparnis eines Wechsels für die einzelnen Parteien aus – dieser ist im Verhältnis zu einer 14 tägigen Reinigung nicht so immens, als dass man 14 Tage mit einem nicht gereinigten Treppenhaus (vor allem in den Wintermonaten) auskommen möchte. Man einigt sich, die Reinigung zu belassen. Zu Top 7 wird kein Beschluss gefasst.

TOP 8) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Erstellung eines Nachtrags zur Teilungserklärung mit inhaltlicher Änderung der Abstimmungsmodalitäten in der Eigentümerversammlung von Miteigentumsanteilen hin zu Abstimmung nach Stimmen – Antrag Herr ■■■■■

Frau ■■■■■ erklärt den Eigentümern, dass nach WEG Gesetz die Abstimmungsmodalitäten einer Versammlung nach Stimmen vorbestimmt ist. Laut Teilungserklärung der WEG jedoch nach Miteigentumsanteilen. Im Zuge der letztjährigen Umstellung einzelner Kostenpositionen weg von Miteigentumsanteilen hin zu Einheiten, wäre diese Abstimmungsmodalität auch gerechter. Herr ■■■■■ gibt die Kosten des Notars hierzu zu bedenken. Nachdem ein Nachtrag zur Teilungserklärung von allen Eigentümern befürwortet werden muss, wird die Verwaltung einen Nachtragsentwurf und die Kostennote hierzu bei einem Notar anfragen und den Eigentümern vorab zukommen lassen. Hierzu kann dann auf einer nächsten Versammlung ein Beschluss gefasst werden.

TOP 9) Aussprache und ggf. Beschlussfassung über eine Kostenbeteiligung WEG an den Umbauarbeiten der Einheit ■■■■■ am Außenstellplatz ■■■■■ Antrag Fam. ■■■■■

Herr [REDACTED] äußert, dass ihn die Verwaltung hier falsch verstanden hat. Er bittet um ein Entgegenkommen der Gemeinschaft für in 2024 über das Maß hinausgehende Gartenarbeiten u. a. z. B. Baumrückschnitt. Herr [REDACTED] gibt an, in seinem Haus diese Arbeiten jahrelang unentgeltlich erbracht zu haben. Herr [REDACTED] zieht den Antrag zurück. Zu Top 9 wird kein Beschluss gefasst und es wird geraten, solche Dinge zukünftig im Vorfeld mit den Eigentümern zu besprechen.

TOP 10) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zu weiterem Vorgehen in Sachen Ab- bzw. Eindichtung Kellerfenster/Waschküchentüre.

Der Kollege Herr Kirsch war vor der Versammlung mit Herrn [REDACTED] im Gebäude und hat sich im Bereich Kellerfenster Treppenhaus und Waschküchen/Gartentüre den Feuchtigkeitseintritt von außen angesehen. Kurzfristig konnte hierzu ein Angebot der Firma ISOtec zu Kosten in Höhe von ca. 1.700 € zur Abdichtung beider genannter Stellen eingeholt werden. Frau [REDACTED] gibt jedoch zu bedenken, dass man zwar die Bereiche abdichten kann, das Wasser aber weiterhin vorhanden ist und sich ggf. einen anderen Weg suchen kann. Da sich der Zustand jedoch nicht verbessern, sondern eher im Gegenteil im Laufe der Zeit verschlimmern wird, einigt man sich auf Ausführung der Arbeiten.

Zu TOP 10 wird folgender Beschluss gefasst:

Die Gemeinschaft beschließt die Firma ISOtec mit den Abdichtungsmaßnahmen für das Kellerfenster und die Waschküchentüre zu Kosten in Höhe von ca. 1.700 € zu beauftragen. Hierzu wird der Verwalter zur Auftragserteilung im Namen und auf Rechnung der WEG ermächtigt. Die Maßnahme wird aus der Erhaltungsrücklage Haus (MEA) finanziert werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 715

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 4/25).

TOP 11) Verschiedenes:

- Dachdurchsicht Dachdecker – diese war zuletzt im Jahr 2023 und sollte wieder stattfinden. Es wird Fa. Bauer beauftragt.
- Brandz-Situation der Elektroinstallation Treppenhaus/Verteilerkasten
Frau [REDACTED] führt aus, dass das Thema E-Mobilität in den einzelnen Häusern gezeigt hat, dass weitestgehend in allen Häusern die Elektrik bereits in die Jahre gekommen (>40 Jahre) ist und somit nicht mehr den aktuellen Anforderungen an den Brandschutz bzw. die Sicherheit des Treppenhauses als Fluchtweg im Brandfall entspricht. Auf Nachfrage bei Elektrofachfirmen bzw. Ingenieurbüro ob die Anlagen Bestandsschutz erhalten, oder umgebaut werden müssen, gab es unterschiedliche Aussagen. Aktuelle gesetzliche Entwicklungen wie z. B. der Einbau von Wärmepumpen, Photovoltaikpflicht oder E-Mobilität bedingen Arbeiten am Sicherungskasten und damit einhergehend ist der sicher Verlust eines eventuellen Bestandsschutzes des Sicherungskastens. Somit ist es absehbar, dass über kurz oder lang die veraltete Elektrik im Treppenhaus erneuert und brandschutztechnisch zum Treppenhaus als Fluchtweg abgeschottet werden muss. Dies kann durch Verlegen in einen anderen Raum und Abschluss mittels Brandschutztüre oder Brandschutzabschottungsmaßnahmen erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich je nach dem Größenordnungsmäßig zwischen 30-70.000 €. Die Verwaltung möchte nur im Hinblick auf zukünftig anstehende Sanierungsmaßnahmen aufzeigen, dass auch hier eine Maßnahme größeren finanziellen Ausmaßes vorgegeben ist.
- Reserve-Öltank: Herr [REDACTED] teilt mit, dass entgegen der ursprünglichen Aussage der Firma Brennstoffe Weber, das alte Öl im Reservetank nun nicht mehr für die Heizung verwendet werden kann. Die Verwaltung wird schauen, ob noch eine alte Ölheizung im Bestand ist und das Öl ggf. verkaufen.

- Waschküchen-Kellerboden: die Beschichtung löst sich bereits an einigen Stellen – es soll bei Maler Tiefengraber ein AG für eine erneute Beschichtung angefragt werden.
- AG Video-Sprechanlage: Herr [REDACTED] hätte gerne eine Videosprechanlage im Haus. Ein erstes AG der Firma Elektro Gross liegt bei knapp 12.000 €. Dies sehen die Eigentümer als nicht realistisch an und wollen diese Überlegung nicht weiterverfolgen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Versammlung um 18.25 Uhr beendet. Frau [REDACTED] bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht allen noch einen angenehmen Abend.

Leinfelden-Echterdingen, den 05.03.2025

gez. [REDACTED]
Optima Grundstücksverwaltung,
als Verwalterin gem. §26(1), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

gez. Herr [REDACTED]